

1513077-31.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERTO SILVA DOS SANTOS

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 28 de junho de 2022 nesta cidade e comarca de São Paulo, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1513077-31.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513077-31.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERTO SILVA DOS SANTOS

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 28 de junho de 2022 nesta cidade e comarca de São Paulo, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de garantir celeridade processual e ante a concordância das partes, instaurou-se audiência remota via aplicativo MICROSOFT TEAMS, sob a presidência do MM Juiz de Direito, Dr. CARLOS ALBERTO CORRÊA DE ALMEIDA OLIVEIRA, comigo Escrevente abaixo assinado, foi aberta a audiência de INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO, nos autos da ação supra referida. Presentes também à sala a Digníssima Promotora de Justiça, Dra. Eloisa Balizardo Gagliardi, a Advogada, Dra. Ana Paula de Moura Pimenta, OAB/SP, nº 120.35 e o réu; ROBERTO SILVA DOS SANTOS, apresentado preso, escoltado e algemado, justificando-se o seu uso, nos termos da Súmula vinculante nº 11, do STF, para segurança dos presentes, uma vez que se trata de Sala de Audiências sem qualquer proteção, limitada apenas por janelas de vidro. Há enorme fluxo de pessoas, havendo fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia (funcionários, partes e público em geral), inclusive com arremesso de objetos, como já se teve notícia em dependência deste Complexo.

Ademais, "O ministro Cezar Peluso reconheceu que o ato de prender um criminoso e de conduzir um preso é sempre perigoso. Por isso, segundo ele, 'a interpretação deve ser sempre em favor do agente do Estado ou da autoridade', como se colhe em <http://www.stf.gov.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=94467>. Iniciados os trabalhos, pelo MM Juiz foi dito que; Vistos. Ratifico o recebimento da denúncia e não sendo o caso de absolvição sumária ou de rejeição, mantenho a mesma data da audiência para hoje em vista da economia processual e pelo fato do réu, vítimas e testemunhas estarem presentes. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo. Ainda pelo MM. Juiz de Direito fazia consignar que iria iniciar as perguntas para facilitar o desenvolvimento da audiência, seguidas pelas partes, o que não causa qualquer prejuízo, bem como se deve a maior celeridade e objetividade na apuração, além do que não houve oposição pelas partes, não se podendo olvidar para os que entendem que se trata de nulidade, seria ela relativa e somente acolhida caso demonstrado efetivo prejuízo. Assim, foram ouvidas as vítimas; Eduardo Nascimento dos Santos e Fabio Fernando Bezerra Alves e a testemunha, policial militar, Daniel Verissimo da Silva. Pelo Ministério Público, em concordância com a Defesa do acusado, foi dito que desistia da oitiva da testemunha, policial militar, Jackson Juliano da Costa Ferreira, o que foi homologado pelo juízo. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu, nos termos do novo art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas, pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra a Dra. Promotora de Justiça, assim se manifestou: Meritíssimo Juiz, o réu ROBERTO SILVA DOS SANTOS foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e V e § 2º-A, I e art. 311, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Isso porque, no contexto descrito na denúncia, agindo em concurso de agentes, com dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, tentaram subtrair, em proveito comum, carga de cigarros e itens diversos, consoante auto de exibição e apreensão de fls. 20, que eram transportados pela vítima, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias a suas vontades, quais sejam a reação da vítima e a intervenção militar. Consta, ainda, da inicial acusatória que, no mesmo contexto acima descrito, o réu adulterou o sinal identificador do veículo Fiat/Fiorino, placas DVS 7140, cobrindo as letras da placa frontal com fita isolante. A ação penal teve regular tramitação. A denúncia foi recebida a fls. 99/101. O réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls.). Na presente data, foram ouvidas as testemunhas de acusação e, no final do ato o réu foi interrogado. É o relatório. A ação penal merece PROCEDÊNCIA. As provas produzidas nos autos, são vastas e robustas e autorizam o decreto condenatório. A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 52/60, auto de exibição e apreensão de fls. 16, 20/22, auto de avaliação de fls. 19, documentos de fls. 34/50 e prova oral colhida. A autoria, de igual modo, é incontestada. Vejamos. Interrogado na delegacia, o acusado negou a acusação, dizendo que só estava passando no local na hora dos fatos e que dois indivíduos estavam com umas caixas na calçada e perguntaram se ele poderia dar uma força que eles iam dar para ele um dinheiro, em torno de R\$ 500,00 para ajudar a carregar estas caixas. A Fiorino era de um amigo dele, empresada (fls. 14/15). Em juízo, o réu novamente negou a acusação. Disse que estava na posse do veículo que pegou emprestado de um amigo mas não sabia que a placa estava com fita adesiva. A negativa dos fatos pelo acusado não se coaduna com o que aconteceu. A vítima FABIO narrou que realizava a entrega de uma carga de cigarros e, assim que saiu para fazer uma entrega, um indivíduo de roupa preta e bone falou: "perdeu, perdeu, eu só quero a carga, onde está a van?". Nisso, ele disse que a van estava dando uma volta e que quando retornar, eles fizessem o que fosse melhor. Dirigiu-se ao carro e tentou tranquilizar o motorista, dizendo para seu colega não correr risco já que o indivíduo estava armado. O ladrão então subiu para dentro da van e indicou o caminho. Ao chegar no local indicado, falou que deveriam ajudar a descarregar a carga. Mandou descer de cabeça baixa. Pouco tempo

depois, a polícia chegou dando voz de prisão. O que estava armado conseguiu se evadir (fls. 12). Em juízo, confirmou o depoimento. Foi abordado por um rapaz armado. Quando o motorista voltou avisou que nem adiantava reagir porque ele estava armado, disse perdeu, perdeu e que queriam a carga. Foram até o local que ele indicou. Polícia chegou e um dos rapazes foi preso. Esse que foi preso não viu mas a polícia falou que ele estava fazendo o transbordo da carga. No mesmo sentido, o depoimento da vítima EDUARDO a fls. 10/11. Em juízo, confirmou o depoimento. Achou o local estranho, acertaram de deixar as cargas numa banca. Fez a volta e deixou o descarregador. Quando voltou, o ajudante disse que o rapaz estava armado e que não adiantava reagir. Entraram na cabine e deram a direção a ser feita. Chegaram numa viela, Não ajudaram a fazer o transbordo da carga. Acionou o botão do pânico e a central acionou a polícia. Chegou a viatura e renderam um, o outros 2 fugiram. Ficaram em poder deles quase 15 minutos. Além desse carro que estava parado, havia uma Fiorino branca, que bateu de frente com o carro do depoente. Depois, veíram que foi esta mesma Fiorino que fez parte do transbordo. Pelo que se lembra a placa traseira estava normal mas não conseguiu visualizar a placa da frente. Os agentes eram pelo menos 3, estavam armados e com a chegada da polícia dois fugiram e o réu foi preso. Não tem dúvidas de que o réu estava com os demais. Some-se a isso o depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência a fls. 06/09, os quais confirmaram que foram acionados em razão de um roubo de carga. Que chegando ao local, depararam-se com uma Fiorino que estava com fita isolante na palca. Viram a movimentação no exato instante que os indivíduos faziam o transbordo da carga. Avistaram as vítimas e um terceiro indivíduo com arma de fogo. Conseguiram prender um dos indivíduos e os outros dois conseguiram fugir. Em juízo, o policial DANIEL confirmou os fatos. Portanto, verifico que os elementos de convicção trazidos aos autos desde a fase do inquérito policial desenvolveram-se de forma concatenada, segura e firme, tornado indubitosa a responsabilidade delitiva dos réus. Sobrevindo condenação, no que tange à dosimetria da pena, atendo-se ao comando do art. 59, do CP, entendo que a pena deve ser majorada em razão da personalidade ousada dos acusados. Na segunda fase, não há agravante nem atenuante. Na terceira fase, não há causa de aumento, nem diminuição da tentativa eis que o crime restou consumado, consoante sumula 582 do STJ: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada. Deverá ser reconhecida a qualificadora do concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e do emprego de arma de fogo. O crime de adulteração da placa também restou confirmado. O regime de cumprimento de pena a ser aplicado é o fechado, com óbice a substituição por prestação de serviços. Diante do exposto, requeiro a procedência da presente ação penal, condenando-se o acusado nos termos da Denúncia, por medida de justiça, devendo ainda ser condenado a reparação dos danos causados a vítima. Dada a palavra à defesa do acusado, assim se manifestou: MM Juiz, apresento alegações finais oralmente. Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. ROBERTO SILVA DOS SANTOS, qualificado nos autos, estão sendo processado como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II e V, c.c. §2ºA, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, c.c. artigo 311, "caput", c.c. artigo 69, "caput", todos do Código

Penal. Isso porque, segundo a denúncia e o que consta nos autos do inquérito policial, em síntese, no dia 04 de maio de 2022, por volta das 12h00min, no bairro Parque do Carmo, nesta cidade de São Paulo - SP, o acusado ROBERTO SILVA DOS SANTOS (qualificado a fl. 14), agindo em concurso de agentes com pelo menos mais dois agentes não identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, não apreendida e periciada e com a restrição da liberdade de deambulação das vítimas Eduardo Nascimento dos Santos e Fabio Fernando Bezerra Alves, tentaram subtrair, em proveito comum, uma carga de cigarros e itens diversos (avaliados em um total de R\$30.360,92 - cf. auto de avaliação de fl.19 e auto exibição, apreensão e entrega de fl.20) que eram transportados pelas vítimas, somente não atingindo a consumação do delito por circunstâncias alheias às suas vontades, em razão da atitude da vítima Eduardo de acionar o alarme e da intervenção de policiais

militares. Consta ainda que na mesma data, nas imediações do local dos fatos, o denunciado, já qualificado, adulterou o sinal identificador do veículo Fiat/Fiorino, placas DVS7I40, cobrindo as letras da placa frontal com fita isolante. A polícia foi acionada e conseguiu prender o acusado, enquanto os demais conseguiram fugir. A prisão preventiva do acusado foi decretada. A denúncia foi recebida no dia 10 de junho de 2022 (fls. 99/101). O réu foi citado, a defesa preliminar foi apresentada, a qual foi afastada diante da necessidade da dilação probatória para a constatação do que de fato ocorreu, momento em que foi ratificado o recebimento da denúncia. Durante a instrução, foram juntados diversos documentos, bem como foram ouvidas as vítimas, uma testemunha, além de ser interrogado o réu. Encerrada a instrução, as partes apresentaram as suas alegações finais. O Ministério Público, em síntese, entendendo provada a imputação, pugnou pela condenação do acusado. A Defesa, em síntese, entendendo insuficiente o conjunto probatório, pugnou pela absolvição dos acusados, bem como solicitou o afastamento da causa de aumento de pena e o regime semiaberto. Apresentado o relatório, Decido. I. Não é possível a suspensão condicional do processo, uma vez que a pena mínima prevista no caso, em sendo julgada procedente a ação penal, supera o limite do artigo 89 da Lei Federal nº. 9.099/95. Também não cabe o acordo de não persecução penal, uma vez que o crime envolve grave ameaça. II. Inicialmente, independentemente do alegado pelas partes, mas em razão da corriqueira discussão a respeito da validade e do valor das provas baseadas em declarações de vítimas, de pessoas diretamente ligadas a elas e em depoimentos prestados por policiais, gerando discussões acaloradas e oportunas, como no caso em estudo, torna-se necessário ponderar que não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial, ideológica e distante da realidade social. Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito. Se alguém é indigno de fé, que o seja por questões mensuráveis, ponderáveis e, acima de tudo, conhecidas, sendo tão grave o preconceito contra a vítima, seus prepostos e os policiais, como o é se praticado contra a pessoa do acusado. III. A ação penal é parcialmente procedente. Ao final da instrução probatória, com base nos elementos de convicção disponíveis nos autos, em especial, as declarações da vítima, em todos os momentos em que ela foi ouvida, o reconhecimento pessoal do acusado em Juízo, sem mencionar os depoimentos colhidos e as declarações do acusado, bem como o conteúdo das alegações finais, a condenação é de rigor. Conforme restou apurado, em síntese, no dia 04 de maio de 2022, por volta das 12h00min, no bairro Parque do Carmo, nesta cidade de São Paulo - SP, o acusado ROBERTO SILVA DOS SANTOS (qualificado a fl. 14), agindo em concurso de agentes com pelo menos mais dois agentes não identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, não apreendida e periciada e com a restrição da liberdade de deambulação das vítimas Eduardo Nascimento dos Santos e Fabio Fernando Bezerra Alves, subtraíram, para eles, uma carga de cigarros e itens diversos (avaliados em um total de R\$30.360,92 - cf. auto de avaliação de fl.19 e auto exibição, apreensão e entrega de fl.20) que eram transportados pelas vítimas. Porém, enquanto os agentes estavam tomando a posse dos bens, a vítima Eduardo conseguiu acionar o alarme, fato que permitiu a intervenção de policiais militares que prenderam o acusado. Consta ainda que na mesma data, nas imediações do local dos fatos, o denunciado, já qualificado, adulterou o sinal identificador do veículo Fiat/Fiorino, placas DVS7I40, cobrindo as letras da placa frontal com fita isolante. O acusado, ao ser ouvido na fase policial, declarou que estava passando e foi contratado apenas para ajudar a tirar as caixas de um veículo para passar para o outro, negando o envolvimento com o crime de roubo. As vítimas foram ouvidas e confirmaram que estava transportando cigarros, momento em que foram abordadas por pelo menos três agentes, estando um deles armado com uma pistola. Em razão da grave ameaça com a arma de fogo, forma

obrigadas a entregar o veículo e a carga, bem como ficaram com as suas liberdades restringidas por cerca de 15 minutos, até que a polícia apareceu e prendeu o acusado. O acusado não foi o que os abordou ou que estava com a arma de fogo. O policial militar de nome Daniel confirmou que chegaram no local e conseguiram prender o acusado, o qual estava com outras pessoas na posse do veículo e da carga roubada, bem como mantendo as vítimas como reféns. Portanto, não há qualquer dúvida de que o acusado estava agindo em coautoria com os demais, até porque ninguém a chamado do nada para fazer o transbordo de carga roubada e aceita em uma situação visivelmente de crime em andamento diante da carga e das circunstâncias do transbordo. Também, não há dúvidas com relação ao uso de arma de fogo para a prática do crime em questão, conforme informado pelas vítimas, bem como a supressão da liberdade de deambulação delas por cerca de 15 minutos. Anota-se que ocorreu apenas um crime de roubo, haja vista ter sido afetado apenas um patrimônio, mais precisamente, o da pessoa jurídica para quem as vítimas da grave ameaça trabalhavam. O crime de roubo restou consumado diante da posse do bem, ainda que por pouco tempo, nos termos da Súmula nº 582 do STJ. No tocante ao crime de adulteração de sinal de identificador do veículo, verifica-se que não restou comprovado que foi o acusado que procedeu a adulteração. Portanto, nesta parte, a ação penal é improcedente pela insuficiência do conjunto probatório. As teses defensivas restaram vencidas nos autos. Faz-se consignar que o acusado defende-se da descrição do crime e não da tipificação, sendo que a descrição narrou a consumação do crime de roubo, ainda que tenha sido mencionado a tentativa, mormente diante da existência da Súmula 582 do STJ, aplicando-se o disposto no artigo 383 do Código de Processo Penal. IV. Demonstrada a procedência parcial da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo a dosimetria das penas a serem aplicadas. Com base no artigo 68 do Código Penal, observando os elementos norteadores previstos nos artigos 59 e 60, ambos do Código Penal, os quais não são diversos de casos análogos, as penas são fixadas no patamar mínimo legal, ou seja, em 04 anos de reclusão e 10 dias multa. Na segunda fase, não existem razões para a alteração da pena básica, uma vez que a agravante do crime ter sido praticado em momento de calamidade pública decretada não se aplica por ausência denexo causal e o réu já é primário pelo decurso do prazo de cinco anos da extinção da sua punibilidade pelo crime anterior. Na terceira fase da fixação da pena, considerando a existência de três causas de aumento de pena, ambas previstas no §2º do crime de roubo, sendo que uma delas, mais precisamente, o uso de arma de fogo, já prevê o aumento máximo de 2/3. Logo, considerando a posição espacial e a natureza jurídica semelhante das duas causas de aumento mencionadas, a finalidade de ser evitada a aplicação sobreposta das duas, o que a nosso ver representaria uma dupla punição pela mesma situação jurídica assemelhada, aplica-se apenas o aumento máximo de 2/3, o que valerá para ambas as causas de aumento de pena, passando para 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias-multa, as quais torno definitivas. Fixam-se cada dia multa no valor mínimo unitário legal por não ser segura a situação econômica dos réus. O acusado é primário e não possui outros processos em curso, motivos pelos quais poderá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto. Anota-se que esse é o regime mínimo em face da pena mínima imposta. O acusado está preso e, em liberdade, poderá se sentir tentado a fugir do distrito da culpa para não cumprir a pena, motivo pelo qual como garantia da aplicação da lei penal, decreto a prisão preventiva do acusado, nos termos do artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Não se aplica o disposto no artigo 387, parágrafo segundo do Código de Processo Penal, em face do tempo de prisão provisória. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para após absolver o acusado com relação à imputação contida no artigo 311, "caput", do Código Penal,

com base no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, condenar ROBERTO SILVA DOS SANTOS, RG/SP nº 45840910, CPF nº 434.736.218-89, nascido em 18/11/1993, filho de Roberto dos Santos e de Ana Lúcia da Silva, às penas de 06 anos e 08 meses de reclusão, com início no regime semiaberto, e 16 dias multa, no seu valor mínimo unitário legal, como incursos nas sanções do artigo 157, §2º, incisos II e V, c.c. §2ºA, inciso I, do Código Penal. Nos termos da lei, condeno os acusados ao

pagamento do valor equivalente a 100 UFESP a título de custas processuais, ficando suspensa a exigência por serem beneficiários da assistência judiciária gratuita em face da situação econômica demonstrada. Expeça-se ofício recomendando o acusado onde ele encontra-se preso, passando ele a estar preso por força da decretação da prisão preventiva. O réu não possui direito a qualquer benefício em face da natureza do crime praticado, a periculosidade demonstrada e a necessidade de ser aplicada uma reprimenda proporcional ao mal praticado. Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados. Publicada a sentença após o término da audiência, tendo as partes e o réu sido dispensados em razão do adiantado da hora, pelo MM Juiz, foi dito que: Vistos. Intimem-se as partes e o réu para tomarem ciência da sentença e se manifestarem com relação a eventual recurso no prazo legal. Nos termos do artigo 1.269 e seus parágrafos e 1.270 e seus parágrafos das Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça expedidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, este termo é assinado eletronicamente pelo magistrado. Certifico e dou fé que as partes estão cientes sobre o respectivo teor; recebendo, Ministério Público e Defesa, caso assim solicitem, cada qual uma via assinada fisicamente pelos presentes. Registre-se e comunique-se. Autorizo Xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, \_\_\_\_ (Wagner), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz: Assinatura Digital